

RÉSUMÉ

DROITS ET PROTECTION DE L'ENFANT



*Préparation au concours d'entrée à l'École du Personnel
de la Protection Judiciaire de l'Enfance et de la Jeunesse (EPPJE)*

Édition 2026

LES COURS SÉSAME ET SAJ
FORMATION JURIDIQUE · CONCOURS & EXCELLENCE

EXTRAIT GRATUIT cours, cas pratique et dissertation offerts

PRÉFACE

Le présent ouvrage est né d'une conviction simple : la matière des droits et de la protection de l'enfant, longtemps dispersée entre des textes internationaux, régionaux et nationaux, méritait d'être rassemblée, ordonnée et expliquée dans un support unique, à la fois rigoureux et accessible. Destiné aux candidats du concours d'entrée à l'École du Personnel de la Protection Judiciaire de l'Enfance et de la Jeunesse, il ambitionne de leur offrir un instrument de travail complet, qui ne se contente pas d'énoncer les règles, mais les éclaire, les illustre et les met en perspective.

Conçu par Les Cours Sésame et SAJ, ce résumé combine plusieurs approches. Il expose le droit positif ivoirien dans sa version la plus récente, issue des réformes profondes qui ont renouvelé le corpus législatif. Il situe ce droit dans son environnement international et régional, dont il procède. Il en propose une analyse approfondie, à travers des développements de fond sur les notions structurantes, les institutions et les enjeux contemporains. Il offre enfin un entraînement méthodique, par des cas pratiques corrigés, des dissertations rédigées et des questions de révision.

L'ouvrage a été pensé comme un compagnon de préparation. Les encadrés signalent les points essentiels et les pièges à éviter ; les tableaux synthétisent les informations susceptibles d'être directement interrogées ; les questions de révision permettent l'auto-évaluation. Le candidat y trouvera de quoi acquérir les connaissances, comprendre les raisonnements et s'entraîner aux épreuves. Puisse cet effort contribuer à la réussite de celles et ceux qui se destinent à servir, demain, la cause de l'enfance.

AVERTISSEMENT PÉDAGOGIQUE

Ce résumé constitue un support de révision destiné aux candidats préparant le concours d'entrée à l'École du Personnel de la Protection Judiciaire de l'Enfance et de la Jeunesse. Il rassemble, ordonne et actualise les règles relatives aux droits et à la protection de l'enfant en Côte d'Ivoire, en combinant les sources internationales, régionales et nationales.

Le document n'a pas vocation à se substituer aux textes officiels. En cas de difficulté ou de contradiction apparente, le candidat se reportera toujours aux textes en vigueur : la Constitution, les codes (pénal, de procédure pénale), ainsi que les lois et règlements cités tout au long de ce support.

COMMENT UTILISER CE SUPPORT

Les encadrés dorés signalent les définitions et les points à retenir absolument.

Les tableaux synthétisent les informations susceptibles d'être directement interrogées (seuils d'âge, juridictions, textes).

Les encadrés « PIÈGE CONCOURS » attirent l'attention sur les confusions fréquentes des candidats.

Les questions de révision, en fin de chapitre, permettent de vérifier l'assimilation avant de passer à la suite.

EXTRAIT

VOTRE EXTRAIT GRATUIT

Ce document vous offre un aperçu de chacune des composantes de l'ouvrage : le cours, les approfondissements et l'entraînement, avec un cas pratique corrigé et une dissertation entièrement rédigée sur le même thème. Les extraits sont reproduits tels qu'ils figurent dans l'édition complète.

RUBRIQUE	EXTRAIT OFFERT
Cours	Première partie, Titre 1, Chapitre 1. La définition de l'enfant
Cours	Deuxième partie, Titre 2, Chapitre 3. Les services et juridictions pour mineurs
Approfondissement	Troisième partie, Chapitre 37. La responsabilité pénale du mineur
Cas pratique corrigé	Cas pratique n° 1. La responsabilité pénale du mineur
Dissertation rédigée	Corrigé n° 2. « La spécificité de la justice pénale des mineurs »

AVIS IMPORTANT Cet ouvrage est une production pédagogique des Cours Sésame et SAJ. Il n'émane d'aucune institution officielle et n'engage aucun jury. Les corrigés sont des propositions de la rédaction ; ils ne dispensent pas de la lecture des textes.

PREMIÈRE PARTIE. LES DROITS DE L'ENFANT

Les droits de l'enfant ne se comprennent qu'à partir d'une définition rigoureuse de l'enfant et d'une analyse de la nature particulière de ces droits. Avant d'examiner leurs sources, il convient donc d'en présenter les généralités.

TITRE 1. GÉNÉRALITÉS SUR LES DROITS DE L'ENFANT

Chapitre 1. La définition de l'enfant

La Convention internationale relative aux droits de l'enfant de 1989 définit l'enfant comme tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable. En droit positif ivoirien, l'enfant est défini comme toute personne, de l'un ou l'autre sexe, n'ayant pas encore atteint l'âge de dix-huit ans, en application des dispositions du Code pénal et de la loi n° 2019-572 du 26 juin 2019 relative à la minorité, en son article premier. L'État a ainsi harmonisé ses lois avec les conventions internationales.

L'idée transmise à travers cette définition, et à travers l'ensemble des textes de protection de l'enfance, est que l'enfant est un être humain doté de droits et d'une dignité. Ce qui caractérise l'enfant, c'est sa jeunesse et sa vulnérabilité : il est un être en pleine croissance, un adulte en devenir, qui n'a pas les moyens de se protéger seul. C'est pourquoi il doit faire l'objet d'un intérêt particulier et d'une protection spécifique.

À RETENIR. DÉFINITION DE L'ENFANT

Critère unique : l'âge. Est enfant toute personne de moins de 18 ans accomplis.

Fondement ivoirien : article 1er de la loi n° 2019-572 du 26 juin 2019 relative à la minorité.

Fondement international : article 1er de la CIDE de 1989 ; article 2 de la CADBE de 1990.

Tableau 1. Les principaux seuils d'âge en droit ivoirien de l'enfance

Domaine	Seuil	Effet juridique	Texte de référence
Minorité civile	18 ans	En deçà, la personne est mineure et juridiquement incapable	Art. 1er loi n° 2019-572 du 26 juin 2019
Responsabilité pénale	10 ans	Aucune qualification ni poursuite en deçà de 10 ans	Art. 113 du Code pénal
Excuse absolutoire	13 ans	Le mineur de 13 ans bénéficie de droit de l'excuse absolutoire de minorité	Art. 113 du Code pénal
Excuse atténuante	13 ans et plus	Application de la moitié des peines (crimes et délits) ; pas de peine privative en contravention	Art. 113 du Code pénal (loi n° 2021-893)
Mariage	18 ans	Interdiction de contracter mariage avant 18 ans révolus	Art. 2 loi n° 2019-570 du 26 juin 2019
Travail dangereux	18 ans	Âge minimum pour un travail compromettant santé, sécurité ou moralité	Convention OIT n° 138 ; arrêté n° 2017-017 MEPS/CAB du 2 juin 2017

Domaine	Seuil	Effet juridique	Texte de référence
Émancipation	16 ans	Émancipation sur déclaration des père et mère reçue par le juge des tutelles, qui la prononce s'il y a de justes motifs	Art. 120 loi n° 2019-572 du 26 juin 2019
Adoption plénière	moins de 15 ans	L'adoption plénière n'est permise qu'en faveur d'enfants de moins de 15 ans	Loi n° 2019-987 du 27 nov. 2019

PIÈGE CONCOURS

Ne pas confondre l'âge de la minorité (18 ans, critère général) avec l'âge de la responsabilité pénale (10 ans). Bien distinguer aussi l'excuse absolutoire du mineur de 13 ans (aucune peine, mesures éducatives seules) et l'excuse atténuante, qui bénéficie au mineur de 13 ans et plus (moitié des peines). Une question d'examen joue souvent sur ces distinctions.

QUESTIONS DE RÉVISION

1. Donnez la définition de l'enfant en droit ivoirien et citez son fondement textuel.
2. À partir de quel âge un mineur peut-il faire l'objet de poursuites pénales en Côte d'Ivoire ?
3. Quelle différence faites-vous entre excuse absolutoire et excuse atténuante de minorité ?
4. À quel âge le mariage peut-il être valablement contracté et sur quel fondement ?

Chapitre 3. Les services et juridictions pour mineurs

Section 1. Les services de protection dans l'appareil judiciaire

Le Parquet regroupe les magistrats du Ministère public, sous l'autorité du Procureur de la République, qui apprécie l'opportunité des poursuites. Les attributions du Procureur en matière de procédures intéressant les mineurs sont définies aux articles 787 à 789 du Code de procédure pénale. L'article 801 institue, dans chaque tribunal de première instance, une section du parquet chargée du traitement de l'ensemble des procédures intéressant les mineurs. Le Procureur peut, selon les circonstances et la personnalité du mineur, décider d'un classement sans suite sous condition, en prescrivant au mineur certaines obligations (s'abstenir de fréquenter certains lieux, suivre une scolarité, réparer le dommage, participer à une réconciliation), dont le suivi est confié à un éducateur de la PJEJ (art. 788), à condition que le mineur reconnaisse l'infraction (art. 789).

Section 2. Les juridictions civiles : le juge des tutelles

En matière civile, la protection du mineur relève d'une juridiction spécialisée : le juge des tutelles. Sa saisine se fait par simple requête, orale ou écrite ; ses décisions sont susceptibles d'appel. Il est compétent dans le ressort du domicile, ou à défaut de la résidence du mineur. Il exerce une surveillance générale sur les administrations légales et les tutelles de son ressort (art. 56). Juge du mineur au plan civil, il ordonne, conformément aux articles 27 et suivants de la loi relative à la minorité, des mesures de protection ou d'assistance éducative au bénéfice du mineur en danger ou victime.

Tableau 21. Le juge des tutelles

Aspect	Régime
Nature	Juridiction civile spécialisée pour la protection du mineur
Saisine	Requête orale ou écrite
Compétence territoriale	Domicile, à défaut résidence du mineur
Décisions	Ordonnance de placement provisoire (OPP), ordonnance, jugement ; susceptibles d'appel
Mesures (art. 28)	Maintien de l'enfant dans son milieu, avec aide et conseil à la famille
Mesures (art. 29)	Confiance de tout ou partie des droits de l'autorité parentale à un parent, un tiers digne de confiance ou un établissement

FOCUS. Conciliation et médiation

En application de l'article 140, le juge des tutelles peut confier la tentative de conciliation au service chargé de la protection judiciaire de l'enfance ou à tout autre organe. Après audition des parties, un procès-verbal de conciliation ou de non-conciliation est dressé. En cas de conciliation, le procès-verbal est homologué et a force exécutoire ; en cas de non-conciliation, le juge statue sur le mérite de la requête.

Section 3. Les juridictions pénales pour mineurs

Les mineurs bénéficient d'une exception de juridiction en matière pénale : ils ne sont pas justiciables des juridictions de droit commun, mais de juridictions spéciales. Ces juridictions, caractérisées par une plus grande souplesse procédurale, ont pour objectif la réinsertion familiale, sociale et professionnelle des mineurs. Leur compétence varie selon la gravité de l'acte et l'âge du mineur.

Tableau 22. Les juridictions pénales pour mineurs

Juridiction	Composition	Compétence	Textes
Juge des enfants	Magistrat du tribunal de première instance nommé en considération de ses aptitudes et de l'intérêt qu'il porte à l'enfance (art. 806 CPP)	À la fois juge d'instruction et juge de jugement pour les mineurs ; infractions de faible gravité jugées en chambre du conseil	Art. 806 à 816 CPP
Tribunal pour enfants (TE)	Juge des enfants (président) et deux assesseurs, en présence du Ministère public et d'un greffier	Délits commis par les mineurs de 18 ans et crimes commis par les mineurs de moins de 16 ans	Art. 821 à 828 CPP
Tribunal criminel pour mineurs (TCM)	Président, deux magistrats et deux assesseurs ; siège durant la session du tribunal criminel	Crimes commis par le mineur âgé d'au moins 16 ans	Art. 817 à 820 CPP
Chambre criminelle spéciale de la Cour d'appel	Président et deux conseillers désignés par le premier président	Appel des décisions du Tribunal criminel pour mineurs	Art. 835 CPP
Chambre spéciale de la Cour d'appel	Formation spéciale de la Cour d'appel	Appel des décisions du juge des enfants et du tribunal pour enfants	Art. 837 à 839 CPP

À RETENIR. RÉPARTITION PAR ÂGE ET GRAVITÉ

Délit (tout mineur de 18 ans) — Tribunal pour enfants. • Crime du mineur de moins de 16 ans — Tribunal pour enfants. • Crime du mineur de 16 ans et plus — Tribunal criminel pour mineurs. Le juge des enfants instruit et juge les affaires les moins graves en chambre du conseil.

FOCUS. Les décisions du juge des enfants

En chambre du conseil (faible gravité) : relaxe si l'infraction n'est pas établie, admonestation, ou remise à parents, tuteur ou personne digne de confiance, avec éventuellement placement sous liberté surveillée jusqu'à dix-huit ans révolus au plus (art. 814, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-359 du 11 juin 2024).

Devant le tribunal pour enfants (gravité plus élevée) : ordonnance de renvoi devant cette formation collégiale.

Juridiction	Composition	Compétence	Textes
QUESTIONS DE RÉVISION 1. Pourquoi parle-t-on d'exception de juridiction au profit des mineurs ? 2. Quelle juridiction connaît des crimes commis par un mineur de 17 ans ? 3. Quelle juridiction connaît des crimes commis par un mineur de 14 ans ? 4. Quelle est la composition du tribunal pour enfants ? 5. Quelles décisions le juge des enfants peut-il rendre en chambre du conseil ?			

CHAPITRE 37. LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DU MINEUR

La responsabilité pénale du mineur constitue l'un des points les plus techniques et les plus interrogés du droit pénal des mineurs. Ce développement, entièrement rédigé, en propose une analyse approfondie, depuis le fondement de la responsabilité atténuée jusqu'au régime des excuses de minorité.

Section 1. Le fondement de la responsabilité atténuée

La responsabilité pénale du mineur repose sur une idée simple mais fondamentale : le mineur, en raison de son immaturité, ne peut être tenu pour pleinement responsable de ses actes au même titre qu'un adulte. Le discernement, c'est-à-dire la capacité de comprendre et de vouloir, ne se développe que progressivement. Un très jeune enfant n'a pas conscience de la portée de ses actes ; un adolescent l'a davantage, sans atteindre encore la pleine maturité de l'adulte. Le droit pénal tient compte de cette gradation du discernement en modulant la responsabilité selon l'âge.

Ce fondement explique la structure du régime ivoirien, organisé autour de seuils d'âge. En deçà d'un certain âge, l'enfant est présumé dépourvu de tout discernement pénal : il est pénalement irresponsable. Au-delà, sa responsabilité s'accroît progressivement, sans jamais, avant la majorité, atteindre celle d'un adulte. Cette gradation traduit une conception humaniste de la responsabilité, qui refuse de traiter l'enfant comme un adulte et tient compte de son développement. Elle s'inscrit dans la recommandation internationale de fixer le seuil de responsabilité aussi tard que possible, compte tenu de l'immaturité des mineurs.

Section 2. Le seuil d'irresponsabilité absolue

Le premier seuil est celui de l'irresponsabilité absolue. Aux termes de l'article 113 du Code pénal, les faits commis par un mineur de dix ans ne sont pas susceptibles de qualification ni de poursuites pénales. Avant dix ans, l'enfant est donc totalement hors du champ pénal : ses actes ne peuvent être qualifiés d'infractions, et aucune poursuite ne peut être engagée. Cette irresponsabilité est absolue et irréfragable : elle ne souffre aucune exception, et la preuve d'un éventuel discernement précoce ne saurait la renverser.

Cela ne signifie pas que l'enfant de moins de dix ans qui commet un acte dommageable échappe à toute prise en charge. Mais cette prise en charge relève de la protection, et non de la répression. L'enfant en cause peut faire l'objet de mesures de protection au titre de l'enfance en danger, devant le juge des tutelles, si sa situation le justifie. L'irresponsabilité pénale n'est donc pas une absence de réponse, mais l'orientation de la réponse vers la protection plutôt que vers la sanction.

Section 3. Le régime du mineur de treize ans

Le mineur de treize ans occupe une situation particulière. Aux termes de l'article 113 nouveau du Code pénal, issu de la loi n° 2021-893 du 21 décembre 2021, il bénéficie de droit, en cas de culpabilité, de l'excuse absolutoire de minorité, et ne peut faire l'objet que des mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation prévues par la loi. Autrement dit, ses actes peuvent être qualifiés et donner lieu à une intervention judiciaire, mais cette intervention ne peut consister qu'en des mesures éducatives, à l'exclusion de toute peine.

Ce régime traduit avec netteté la primauté de l'éducatif. Le mineur de treize ans est reconnu comme ayant un certain discernement, suffisant pour justifier une intervention, mais l'excuse absolutoire dont il bénéficie de plein droit fait obstacle à toute peine. La réponse est donc exclusivement éducative : admonestation, remise à parents, liberté surveillée, placement. La sanction pénale, avec ce qu'elle comporte de stigmatisation, est écartée au profit d'une action tournée vers l'éducation et la réinsertion.

Section 4. Le régime des excuses de minorité

Le mineur âgé de treize ans et plus bénéficie des excuses de minorité, qui atténuent sa responsabilité. L'excuse de minorité est un mécanisme propre au droit pénal des mineurs, qui réduit ou supprime la peine en considération de l'âge. L'article 113 nouveau du Code pénal, issu de la loi n° 2021-893 du 21 décembre 2021, distingue deux degrés, selon que le mineur a treize ans tout juste ou davantage.

Le mineur de treize ans bénéficie de droit, en cas de culpabilité, de l'excuse absolutoire de minorité. L'excuse absolutoire est celle qui, tout en laissant subsister l'infraction et la culpabilité, supprime la peine. Le mineur de treize ans reconnu coupable ne se voit donc pas infliger de peine, mais peut faire l'objet de mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation. Cette excuse, accordée de plein droit, traduit la persistance d'une responsabilité encore très atténuée à cet âge.

Le mineur âgé de treize ans et plus bénéficie, quant à lui, de l'excuse atténuante de minorité. L'excuse atténuante est celle qui réduit la peine sans la supprimer. En matière de crime et de délit, elle entraîne l'application de la moitié des peines prévues par l'article 112 pour les majeurs ; en matière de contravention, elle exclut toute peine privative de liberté, le juge ne pouvant prononcer qu'une peine de travail d'intérêt général ou une admonestation. Le seuil de l'excuse atténuante, fixé à treize ans et plus depuis la réforme de 2021, est l'un des points les plus précis et les plus fréquemment vérifiés aux concours.

À RETENIR. LES SEUILS DE LA RESPONSABILITÉ

Moins de 10 ans : irresponsabilité absolue (aucune qualification ni poursuite). • Mineur de 13 ans : excuse absolutoire de droit (aucune peine, mesures éducatives seules). • Mineur de 13 ans et plus : excuse atténuante de minorité (moitié des peines en crime et délit ; pas de peine privative en contravention). Source : art. 113 nouveau du Code pénal, loi n° 2021-893 du 21 décembre 2021.

QUESTIONS DE RÉVISION

1. Sur quel fondement repose la responsabilité atténuée du mineur ?
2. Qu'est-ce que l'irresponsabilité absolue et à quel âge s'applique-t-elle ?
3. Quel régime s'applique au mineur de treize ans ?
4. Distinguez l'excuse absolutoire et l'excuse atténuante de minorité.
5. À partir de quel âge le mineur bénéficie-t-il de l'excuse atténuante de minorité ?

CHAPITRE 5. CAS PRATIQUES CORRIGÉS

Les cas pratiques ci-dessous appliquent la méthode du syllogisme juridique : qualification des faits, énoncé de la règle de droit, application et conclusion. Ils couvrent les situations les plus courantes aux concours ivoiriens en matière de droits de l'enfant.

Cas pratique n° 1. La responsabilité pénale du mineur

ÉNONCÉ

Koffi, âgé de douze ans, est surpris en train de dérober un téléphone portable dans une boutique du quartier. Conduit au commissariat, l'officier de police judiciaire envisage de le poursuivre selon la procédure de flagrant délit. Les parents de Koffi s'inquiètent des suites possibles. Qualifiez la situation et indiquez le sort réservé à Koffi.

1. Qualification des faits

Koffi, âgé de douze ans, a soustrait frauduleusement la chose d'autrui, ce qui correspond à la qualification de vol. La question est de savoir si, compte tenu de son âge, il peut faire l'objet de poursuites pénales et, dans l'affirmative, selon quelle procédure.

2. Règle de droit

Aux termes de l'article 113 nouveau du Code pénal, issu de la loi n° 2021-893 du 21 décembre 2021, les faits commis par un mineur de dix ans ne sont pas susceptibles de qualification ni de poursuites pénales. Le mineur de treize ans, c'est-à-dire celui qui n'a pas encore atteint treize ans, bénéficie de droit, en cas de culpabilité, de l'excuse absolutoire de minorité et ne peut faire l'objet que de mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation prévues par la loi. Par ailleurs, l'article 804 du Code de procédure pénale interdit de poursuivre un mineur selon la procédure de flagrant délit ou de citation directe : le procureur saisit le juge des enfants.

3. Application

Koffi étant âgé de douze ans, il dépasse le seuil d'irresponsabilité absolue de dix ans, mais n'a pas atteint treize ans : il bénéficie de droit de l'excuse absolutoire de minorité. Il ne peut donc encourir aucune peine ; seules des mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation sont envisageables. En outre, la procédure de flagrant délit envisagée par l'officier de police judiciaire est prohibée : seule la saisine du juge des enfants est régulière.

4. Conclusion

Koffi ne peut faire l'objet d'aucune peine. Il relève du juge des enfants, qui pourra ordonner à son égard une mesure éducative (remise à parents, liberté surveillée, placement). La procédure de flagrant délit doit être écartée.

LE RÉFLEXE MÉTHODE

Dans tout cas de mineur, commencer par l'âge au jour des faits : il commande à la fois le régime de responsabilité (art. 113 CP) et la procédure (art. 804 CPP). Ne jamais appliquer au mineur les procédures rapides du droit commun.

CHAPITRE 6. DISSERTATIONS ENTIÈREMENT RÉDIGÉES

Les corrigés ci-dessous proposent des dissertations rédigées de bout en bout, de l'introduction à la conclusion, afin d'illustrer la méthode attendue et la qualité de plume recherchée. Le candidat s'en inspirera pour structurer ses propres devoirs.

Corrigé n° 2. « La spécificité de la justice pénale des mineurs »

Introduction

Juger un enfant n'est pas juger un adulte. Cette évidence, longtemps méconnue, fonde aujourd'hui un droit pénal des mineurs distinct du droit commun. La justice pénale des mineurs désigne l'ensemble des règles applicables au mineur auteur d'une infraction, depuis la poursuite jusqu'à l'exécution de la mesure. Sa spécificité tient à une conviction : le mineur, être en construction, doit être éduqué plutôt que puni, protégé plutôt que stigmatisé. En Côte d'Ivoire, le Code de procédure pénale et le Code pénal consacrent cette spécificité par un ensemble de règles dérogatoires. On peut alors se demander en quoi la justice pénale des mineurs se distingue de la justice de droit commun, et si cette spécificité est sans limite. La justice des mineurs se caractérise par une finalité éducative affirmée (I), dont la mise en œuvre rencontre toutefois des limites (II).

I. Une finalité éducative affirmée

La spécificité de la justice des mineurs réside d'abord dans la primauté de l'éducatif sur le répressif. L'article 796 du Code de procédure pénale prévoit que les juridictions pour mineurs prononcent les mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation appropriées, la condamnation pénale n'étant qu'une exception spécialement motivée. L'éventail des mesures éducatives, de l'admonestation au placement, traduit cette orientation.

Cette finalité éducative s'accompagne d'une spécialisation des juridictions et des garanties procédurales. Le mineur relève de juridictions spéciales, animées par des magistrats choisis pour leur intérêt envers l'enfance. Il bénéficie de garanties protectrices : excuses de minorité, publicité restreinte des débats, exemption des procédures expéditives, disjonction des poursuites. Autant de règles qui dessinent un statut procédural protecteur, étranger au droit commun.

II. Une finalité éducative limitée

Cette finalité connaît cependant des limites tenant à la gravité des actes. La primauté de l'éducatif n'est pas l'impunité : le mineur demeure responsable à partir de l'âge légal, et la condamnation pénale reste possible pour les actes les plus graves. Le tribunal criminel pour mineurs connaît des crimes commis par les mineurs d'au moins seize ans, et la détention demeure, à titre exceptionnel, une réponse possible. La justice des mineurs n'exclut donc pas toute dimension répressive.

Les limites tiennent aussi aux moyens. L'ambition éducative suppose des structures adaptées, un personnel formé, une prise en charge individualisée. Or la détention des mineurs en régime commun, faute d'établissements spécialisés, ou l'insuffisance des structures d'accueil, peuvent compromettre cette ambition. La spécificité de la justice des mineurs, affirmée dans les textes, dépend ainsi étroitement des moyens mobilisés pour la rendre effective.

Conclusion

La justice pénale des mineurs se distingue donc nettement du droit commun par sa finalité éducative, sa spécialisation et ses garanties protectrices. Mais cette spécificité n'est ni absolue ni définitivement acquise : elle s'efface partiellement devant la gravité de certains actes et se heurte aux contraintes matérielles de sa

mise en œuvre. L'enjeu, pour le législateur comme pour les acteurs, est de préserver l'ambition éducative sans renoncer à la nécessaire fermeté, et de doter le système des moyens de ses ambitions.

SOMMAIRE DE L'OUVRAGE COMPLET

PRÉFACE.....	2
AVERTISSEMENT PÉDAGOGIQUE.....	3
LISTE DES ABRÉVIATIONS.....	5
INTRODUCTION GÉNÉRALE.....	7
PREMIÈRE PARTIE. LES DROITS DE L'ENFANT.....	7
TITRE 1. GÉNÉRALITÉS SUR LES DROITS DE L'ENFANT.....	8
TITRE 2. LES SOURCES DES DROITS DE L'ENFANT.....	14
DEUXIÈME PARTIE. LA PROTECTION DE L'ENFANT.....	22
TITRE 1. LA PROTECTION ADMINISTRATIVE.....	22
TITRE 2. LA PROTECTION JUDICIAIRE.....	28
TITRE 3. LES AUTRES ACTEURS DU SYSTÈME DE PROTECTION.....	42
CONCLUSION GÉNÉRALE.....	44
TROISIÈME PARTIE. APPROFONDISSEMENTS.....	45
TITRE 1. LES DROITS DE L'ENFANT APPROFONDIS.....	45
TITRE 2. LA PROTECTION DE L'ENFANT APPROFONDIE.....	93
QUATRIÈME PARTIE. ENTRAÎNEMENT.....	150
CHAPITRE 1. MÉTHODOLOGIE DES ÉPREUVES.....	150
CHAPITRE 2. FICHES DE SYNTHÈSE RAISONNÉES.....	153
CHAPITRE 3. QUESTIONS DE RÉVISION TRANSVERSALES.....	155
CHAPITRE 4. BANQUE DE QCM.....	157
CHAPITRE 5. CAS PRATIQUES CORRIGÉS.....	158
CHAPITRE 6. DISSERTATIONS ENTIÈREMENT RÉDIGÉES.....	166
CHAPITRE 7. SUJETS DE DISSERTATION ET PLANS DÉTAILLÉS.....	173
ANNEXES.....	177
ANNEXE 1. GLOSSAIRE DES CONCEPTS CLÉS.....	177
ANNEXE 2. LEXIQUE RAISONNÉ DES NOTIONS CLÉS.....	180
ANNEXE 3. INDEX DES PRINCIPAUX TEXTES JURIDIQUES.....	182
ANNEXE 4. TABLEAU DE SYNTHÈSE DES SEUILS D'ÂGE PÉNAUX.....	184
ANNEXE 5. FICHE INTÉGRALE DES ARTICLES DE LA CIDE.....	185
ANNEXE 6. FICHE INTÉGRALE DES ARTICLES DE LA CADBE.....	188
BIBLIOGRAPHIE ET SOURCES.....	191
TABLE DES MATIÈRES DÉTAILLÉE.....	192

Vous venez de lire un extrait

RÉSUMÉ · DROITS ET PROTECTION DE L'ENFANT · ÉDITION 2026

Ce que vous venez de lire n'est qu'un avant-goût.

Vous avez parcouru quelques chapitres, un cas pratique et une dissertation. L'ouvrage complet rassemble toute la matière des droits et de la protection de l'enfant avec la même rigueur, et vous entraîne sur chaque type d'épreuve. Le sommaire que vous venez de parcourir vous montre tout ce qui vous attend.

CE QUE CONTIENT L'OUVRAGE COMPLET

- ★ Les droits de l'enfant : définition, nature, évolution historique et sources internationales, régionales (CADBE) et nationales
- ★ La protection de l'enfant : protection administrative (DPE, ACACI), protection judiciaire (DPJEJ, établissements, juridictions pour mineurs, mesures et garanties) et autres acteurs
- ★ 47 chapitres d'approfondissement : notions structurantes, principes directeurs, justice des mineurs, violences et exploitation, défis contemporains
- ★ Un entraînement complet : méthodologie des épreuves, fiches de synthèse, questions de révision, banque de QCM, cas pratiques et dissertations corrigés
- ★ Des annexes : glossaire, lexique, index des textes, tableau des seuils d'âge pénaux, articles de la CIDE et de la CADBE
- ★ Des encadrés « Piège concours » et des tableaux de synthèse pour réviser l'essentiel

L'OUVRAGE COMPLET EN CHIFFRES

- 11** cas pratiques corrigés
- 6** dissertations entièrement rédigées
- 9** sujets avec plans détaillés
- 47** chapitres d'approfondissement

Votre concours. Votre avenir. Ne laissez rien au hasard.

Le droit de l'enfant est dispersé entre des conventions internationales, une charte africaine et de nombreux textes ivoiriens. Les candidats s'y perdent, confondent les seuils d'âge, les juridictions compétentes et les institutions de protection. Le correcteur, lui, attend des réponses précises et des textes exacts.

Avec ce résumé, vous disposez de toute la matière rassemblée, ordonnée et expliquée, et vous vous entraînez sur les épreuves du concours. Vous entrez dans la salle d'examen avec une longueur d'avance.

***La question n'est pas de savoir si vous pouvez vous permettre cet ouvrage. La vraie question est :
pouvez-vous vous permettre de vous en passer ?***

Comment obtenir l'ouvrage complet ?

C'est simple. Écrivez-nous sur WhatsApp dès maintenant :

01 60 86 05 37

ou 05 06 60 03 32

Envoyez simplement le message :

« Je veux le Résumé Droits et protection de l'enfant 2026 »

et nous vous répondrons dans les meilleurs délais.

LES COURS SÉSAME ET SAJ

Formation juridique · Concours & excellence

Facebook : Les Cours Sésame et SAJ · toutsurledroitivoirien03@gmail.com

Ne tardez pas : les concours n'attendent pas !

Votre réussite commence aujourd'hui.

Votre réussite est notre mission



Un résumé complet des droits et de la protection de l'enfant en droit ivoirien : sources internationales, régionales et nationales, protection administrative et judiciaire, approfondissements, méthodologie, fiches, QCM, cas pratiques et dissertations corrigés.

Les Cours Sésame et SAJ

FORMATION JURIDIQUE · CONCOURS & EXCELLENCE

Abidjan, Côte d'Ivoire · WhatsApp : 0160860537